

[6] [시정] 사항

제 목 : 공법상 제한사항 반영 미흡

조치부서 : □□□□본부

내 용

1. 업무개요

□□□□본부는 ○○○○지구에 편입된 토지의 손실보상금 산정을 위하여 기본조사를 마치고 감정평가를 의뢰하였다.

2. 관계규정 및 판단기준

「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률 시행규칙」에 따라 평가대상토지의 가격은 용도지역, 용도지구, 용도구역 등 공법상 제한이 평가대상토지와 같거나 유사한 표준지의 공시지가를 기준으로 한다.

이에 따라 公社 지침은 공법상 제한을 받는 토지는 감정평가 의뢰 시 그 제한내용을 구체적으로 명시하도록 규정하였다.

3. 감사결과 확인된 문제

그러나 □□□□본부는 ○○○○지구에 편입된 일부 토지에 대하여 자연취락지구 등 공법상 제한사항이 있음에도 불구하고 감정평가 의뢰 시 이를 기재하지 않았다.

조치할 사항

□□□□본부장은

○○○○지구 편입 토지에 대하여 필지별 공법상 제한사항을 기재하여 감정평가에 반영하시기 바랍니다(시정).